Noen viktige lover: arbeidstid og overtid. 52 timer på én uke: er det lov?

Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

SAKEN

Ronny er formann på nybygg hos Nordlys. Laget hans hadde en travel uke: 7,5, 9, 11,5, 8, 10, 6 og 0 timer, til sammen 52. Kari har også sett at en montør i laget har 212 overtidstimer de siste 52 ukene, og hun sier: «Så lenge de får betalt, er det vel greit?» Nordlys er bundet av Landsoverenskomsten for elektrofagene, med 37,5 timers ordinær arbeidsuke, og har ingen avtale med tillitsvalgte om utvidet overtid.

BEGREPENE, REGLENE OG TALLENE

Alminnelig arbeidstid

Hvor går grensen for én dag og én uke?

Alminnelig arbeidstid er høyst 9 timer i døgnet og 40 timer i uka (§ 10-4). Arbeid utover det er overtid etter loven. Samlet arbeidstid, med overtid, må ikke overstige 13 timer i døgnet og 48 timer i uka (§ 10-6); 48 kan snittes over åtte uker. Boka stiller kontrollspørsmål om dette uten å omtale det; reglene er hentet fra loven.

Regelen Loven: 9 timer per døgn, 40 per uke. Med overtid: høyst 13 per døgn, 48 per uke (kan snittes over åtte uker).

I casen Ronnys uke: 7,5 + 9 + 11,5 + 8 + 10 + 6 + 0 = 52 timer. Onsdag (11,5) er 2,5 timer over 9, fredag (10) er 1 over. Begge er under 13. Uka på 52 timer er over 48, og er lovlig bare hvis snittet over åtte uker er høyst 48. I jobben: en dag på 13 timer gir 11 timer igjen til reise, mat og søvn. Planlegg så montøren ikke kjører hjem etter en sånn dag.

37,5 eller 40

Hvorfor to tellinger av samme uke?

Loven og tariffen teller overtid fra ulike steder. Lovens grenser for hvor mye overtid som er lov, telles fra lovens 40 timer. Men betalingen i elektrofagene følger Landsoverenskomsten: ordinær arbeidstid er 37,5 timer, og alt arbeid utover det er overtid med tillegg. Samme uke gir derfor to tall.

Regelen Lovens overtid (grensene) = timer − 40. Tariffens overtid (betalingen) = timer − 37,5.

I casen Ronnys uke: 52 − 40 = 12 timer mot lovens grenser, 52 − 37,5 = 14,5 timer med overtidstillegg. Nordlys er bundet av Landsoverenskomsten; Fjell er ikke, men allmenngjøringen gir samme 37,5 timer. I jobben: når du sjekker om uka er lovlig, bruk 40. Når du sender timelistene til lønn, bruk 37,5.

Timer over 9 og timer over 40

Hvorfor ikke legge dem sammen?

Grensen på 9 timer i døgnet og grensen på 40 i uka måler den samme arbeidstiden. Timene over 9 på onsdag og fredag ligger allerede inne i de 52 timene for uka. Legger du dem til ukeoverskridelsen, teller du de samme timene to ganger.

Regelen Overtid i uka = ukens timer − 40. Timene over 9 per dag er en egen sjekk, ikke et tillegg.

I casen Riktig: 52 − 40 = 12 timer overtid etter loven, 2 over grensen på 10 per sju dager. Feil: 12 + 3,5 = 15,5. Og 14,5 er tariffens tall for betalingen. I jobben: sjekk dagene for seg (over 9? over 13?) og uka for seg (over 40? over 48?). Ett tall per sjekk.

Overtidens vilkår

Når er overtid lov, og holder det at montørene vil?

Overtid er bare lov når det er et særlig og tidsavgrenset behov (§ 10-6 første ledd). Før overtid settes i gang, skal arbeidsgiver drøfte behovet med de tillitsvalgte når det er mulig (tredje ledd). Den som ber om det av helsemessige eller vektige sosiale grunner, skal fritas (tiende ledd).

Regelen Særlig og tidsavgrenset behov + drøfting med tillitsvalgte. Betaling gjør ikke ulovlig overtid lovlig.

I casen Montøren med 212 timer siste 52 uker har hatt overtid nesten hver uke. Det er ikke et tidsavgrenset behov. I dag nevner § 4-3 arbeidsmengde og tidspress uttrykkelig. I jobben: en støp som må fullføres, er et særlig og tidsavgrenset behov. Fast overtid hver uke er underbemanning: da er svaret å ansette.

Overtidsgrensene

10, 25 og 200: hvor mye er lov?

Uten avtale kan overtid ikke overstige 10 timer per sju dager, 25 timer per fire uker og 200 timer per 52 uker (§ 10-6 fjerde ledd). Med skriftlig avtale med tillitsvalgte i en virksomhet bundet av tariffavtale kan grensene økes til 20, 50 og 300 timer (femte ledd). Grensene telles fra lovens 40 timer.

Regelen Uten avtale: 10 / 25 / 200. Med avtale, tariffbundet: 20 / 50 / 300.

I casen Nordlys er tariffbundet, men har ingen avtale med tillitsvalgte om utvidet overtid. Da gjelder 10, 25 og 200. Uka er 12 − 10 = 2 timer over, og montøren 212 − 200 = 12 timer over årsgrensen. I jobben: før timelistene for hver måned. Nærmer en montør seg 200 timer, er det for sent å planlegge resten av året.

Overtidsbetaling

Hva koster Ronnys uke i tillegg?

Loven krever et tillegg på minst 40 % (§ 10-6 ellevte ledd). Landsoverenskomsten for elektrofagene gir 50 % på dagtid og 100 % etter klokka 21, på søn- og helligdager og på lørdager der bedriften har fri hver lørdag. For fagarbeider er tillegget et fast kronebeløp: 189,17 kr (50 %) og 378,33 kr (100 %) per time fra 1. mai 2026.

Regelen Nordlys: overtidstime = timelønn + 189,17 (50 %) eller + 378,33 (100 %). Fjell: timelønn × 1,50 (allmenngjøringen).

I casen Ronnys uke, én montør: mandag–fredag over 7,5 per dag: 0 + 1,5 + 4 + 0,5 + 2,5 = 8,5 timer × 189,17 = 1 607,95 kr. Lørdag (fri lørdag): 6 × 378,33 = 2 269,98 kr. Sum 3 877,93 kr, før timelønna. Seks montører: om lag 6 × 3 877,93 = 23 268 kr. I jobben: regn tillegget før du sier ja til en travel uke. En fri lørdag koster dobbelt så mye i tillegg som en kveld før klokka 21.

Bransjen: folk mangler

Er overtid løsningen?

77 % av elektrobedriftene sier at de mangler fagarbeidere (NHOs kompetansebarometer, Norsk Byggebransje 19.02.2024). Ni av ti elektrobedrifter er lærebedrift, og bransjen står for 16 % av alle lærebedrifter i Norge. 3 877 nye lærekontrakter ble tegnet i elektrofagene, og 3 668 tok fagbrev (Sinus Magasinet 08.08.2025).

Regelen Når folk mangler, er overtid fristelsen. Fast overtid er ikke et særlig og tidsavgrenset behov (§ 10-6), og arbeidsmengde og tidspress er arbeidsmiljø (§ 4-3).

I casen Løsningen loven peker mot, er å ansette og lære opp.

Ordene i bransjen og i boka

Arbeidsavtale	Ansettelseskontrakt, kontrakten
Tariffavtale	Overenskomsten, LOK (Landsoverenskomsten for elektrofagene)
Overtid	OT, overtidstimer, «å jobbe over»
Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold	Nedbemanning, driftsinnskrenkning
Forbruker / næringsdrivende	Privatkunde / bedriftskunde, byggherre, entreprenør
Prisoverslag / gjengs pris	Estimat, «ca.-pris» / regningsarbeid, etter medgått tid
Tilleggsarbeid	Tillegg, endring, ekstraarbeid

På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord (venstre kolonne).

DOMMEN

SVARET

Kari tar feil: betaling gjør ikke ulovlig overtid lovlig. Lovens overtid for uka er 52 − 40 = 12 timer, 2 over grensen på 10 per sju dager. Montøren med 212 timer er 12 over årsgrensen på 200, og overtid nesten hver uke er ikke et særlig og tidsavgrenset behov. Timene over 9 per døgn (3,5) ligger inni de 52 og skal ikke legges til. Etter tariffen betales 52 − 37,5 = 14,5 timer med tillegg: 3 877,93 kr for én montør. Før neste travle uke skal Ronny drøfte behovet med de tillitsvalgte (§ 10-6 tredje ledd).

OPPGAVE OG LESING

Oppgave 1B i arbeidsboka (LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 20 → Filer → OL20_Noen_viktige_lover_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1B).

Les Boka har kontrollspørsmål om arbeidstid og overtid, men ingen egen tekst. Les arbeidsmiljøloven §§ 10-4 og 10-6 på Lovdata, og Landsoverenskomsten for elektrofagene om arbeidstid og overtid. Repeter § 4-3 i avsnitt 20.3.3.

Kan du forklare Gjør rede for alminnelig arbeidstid og grensene for overtid. Forklar når overtid er lov. Regn lovens overtid og tariffens betalte overtid for en gitt uke, og forklar hvorfor tallene er ulike. Regn tillegget for en overtidstime.

Kilder: Arbeidsmiljøloven, gjeldende tekst gjengitt av Arbeidstilsynet (hentet 14.10.2026): §§ 4-3, 10-4 og 10-6. Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) 2026–2028 og forskrift om allmenngjøring av LOK: 37,5 timer, overtid 50 % / 100 %, for fagarbeider faste tillegg 189,17 og 378,33 kr fra 1.5.2026. Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 20. NHOs kompetansebarometer (Norsk Byggebransje 19.02.2024); Sinus Magasinet 08.08.2025. Ronnys uke og montøren med 212 timer er konstruert for kapitlet. Versjon 7.3, oktober 2026.